

Ausweisung des IS-Chefs ist rechtens Der als Terrorist verurteilte Abu Walaa, der bis 2016 in Tönisvorst lebte, ist mit seiner Klage gegen seine Ausweisung gesc....

Ausweisung des IS-Chefs ist rechtens; Der als Terrorist verurteilte Abu Walaa, der bis 2016 in Tönisvorst lebte, ist mit seiner Klage gegen seine Ausweisung gescheitert. Abgeschoben werden kann er aber noch nicht.

Rheinische Post

Donnerstag 12. Juni 2025

Rheinische Post Krefeld Kempen Willich

Copyright 2025 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 23

Length: 718 words

Byline: Marc Schütz

Body

Marc Schütz

Kreis Viersen Der ehemalige Deutschland-Chef der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), der bis zu seiner Festnahme im Jahr 2016 in Tönisvorst lebte, hat den Prozess gegen seine Ausweisung aus Deutschland verloren. Abu Walaa, wie er sich selbst nennt, hatte sich gegen eine entsprechende Verfügung des Kreises Viersen juristisch gewehrt. Doch das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies die Klage des 41-Jährigen am Mittwoch zurück und hat damit seine Eilentscheidung aus Mai 2024 bestätigt. Er kann aber noch Antrag auf Zulassung der Berufung stellen, über den das Oberverwaltungsgericht NRW entscheidet.

Die Ausweisung, um die es nun ging, ist die behördliche Maßnahme, die den rechtmäßigen Aufenthalt eines Ausländers in Deutschland beendet und ihn zur Ausreise verpflichtet. Die Abschiebung ist der Vollzug dieser Ausreisepflicht, also die zwangsläufige Entfernung aus dem Land, wenn die Person nicht freiwillig ausreist. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher des Kreises Viersen kurz mit: „Es wurde eine wichtige Entscheidung für uns als Kreis Viersen und für die Gesamtsituation in Deutschland getroffen. Wir begrüßen, dass es nun rechtliche Klarheit gibt.“

Das Oberlandesgericht Celle hatte den gebürtigen Iraker 2021 zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter in Celle hatten der Hassprediger und sein Netzwerk junge Leute vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt. Abu Walaa war Imam der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim. Inzwischen soll er sich in einem Aussteigerprogramm befinden und sich vom Dschihadismus distanziert haben. Er war im Juli 2001 als Asylsuchender nach Deutschland gekommen und hat sieben Kinder mit zwei Frauen in Deutschland. Regulär ist Walaa noch bis 2027 in Haft.

Ausweisung des IS-Chefs ist rechtens Der als Terrorist verurteilte Abu Walaa, der bis 2016 in Tönisvorst lebte, ist mit seiner Klage gegen seine Ausweisung gesc....

„Die Ausweisung des ehemaligen Deutschland-Chefs der Terrorgruppe ‚Islamischer Staat‘ (IS) ist ebenso rechtmäßig wie seine Verpflichtung, sich nach Haftentlassung ausschließlich in einer bestimmten Stadt aufzuhalten und sich täglich bei der Polizei zu melden. Auch, dass die Ausländerbehörde ihm weitgehend die Benutzung von (Mobil-)Telefonen und sonstigen elektronischen Kommunikationsmitteln untersagt hat, begegnet keinen rechtlichen Bedenken“, so das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Die 27. Kammer begründet ihre Entscheidung damit, dass zwingende Gründe der nationalen Sicherheit vorlägen, die die Ausweisung des Klägers rechtfertigten. „Die von ihm ausgehende gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit wiegt so schwer, dass auch die Belange seiner vier ehelichen Kinder sowie seiner drei Kinder mit seiner weiteren Ehefrau nach islamischem Ritus, die alle deutsche Staatsangehörige sind, der Ausweisung nicht entgegenstehen“, so das Gericht weiter.

Die Anordnung der räumlichen Beschränkung des Aufenthalts auf eine bestimmte Stadt diene dazu, Walaa den Rückfall in die islamistisch-salafistische Szene zu erschweren, was durch die tägliche Meldeauflage engmaschig überwacht werden müsse. „Ebenso ist die Untersagung der Nutzung diverser Kommunikationsmittel zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die innere Sicherheit sowie Leib und Leben Dritter notwendig. So wird es dem Kläger erschwert, der vor seiner Inhaftierung über große Reichweite in sozialen Medien verfügte, sein staatsgefährdendes Handeln – etwa zur Begehung von Anschlägen in Deutschland aufzurufen – im Falle eines Wiedereintritts in die islamistische Szene erneut aufzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts weiter.

Der 41-Jährige wollte sich in der Verhandlung weder zum Umgang mit seinen Kindern noch zu seiner aktuellen Sicht auf seine Straftaten äußern. Seine Anwältin hatte vergeblich eine Aussetzung des Verfahrens beantragt.

Ob Abu Walaa nun in den Irak abgeschoben werden darf, war nicht Gegenstand der Entscheidung des Gerichts. Derzeit sei ein Asylverfahren des Klägers beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anhängig, in dem unter anderem geprüft werde, ob ihm im Irak die Todesstrafe oder Folter drohe, so das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Das Gericht habe wegen dieser offenen Punkte die Klage gegen die Abschiebungsandrohung und ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot abgetrennt. Darüber werde später entschieden.

Ausweisung des IS-Chefs ist rechtens Der als Terrorist verurteilte Abu Walaa, der bis 2016 in Tönisvorst lebte, ist mit seiner Klage gegen seine Ausweisung gesc....



[Link to PDF](#)

Graphic

Abu Walaa, früherer IS-Statthalter in Deutschland, im Gespräch mit seiner Anwältin Inga Stremlau. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FÜHRUNGSKRÄFTE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RELIGION & GLAUBE (90%); TERRORISMUS (90%); TERRORORGANISATIONEN (90%); VERURTEILUNGEN (90%); ISLAM & MUSLIME (89%); VERHAFTUNGEN (89%); POLIZEIKRÄFTE (78%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (78%); TERRORANSCHLÄGE (78%); ÜBERWACHUNG (78%); GERICHTSURTEILE (77%); RICHTER (77%);

Ausweisung des IS-Chefs ist rechtens Der als Terrorist verurteilte Abu Walaa, der bis 2016 in Tönisvorst lebte, ist mit seiner Klage gegen seine Ausweisung gesc....

BERUFUNGSGERICHT (76%); GEFÄNGNISSTRAFEN (76%); NATIONALE SICHERHEIT (76%); STRAFZUMESSUNG (76%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (75%); PRESSEMITTEILUNGEN (71%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (74%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: June 12, 2025

End of Document